

PERSETUJUAN LAYANAN MYERASPACE

Pemberitahuan Privasi

Tanggal Efektif: [XXX]

Pemberitahuan Privasi ini menjelaskan bagaimana PT Erajaya Swasembada, Tbk., beserta seluruh anak perusahaan, perusahaan afiliasi, entitas terkait, dan entitas yang dikendalikan bersama (secara kolektif disebut sebagai "**Erajaya Group**", "**Entitas Erajaya**", "**kami**", atau "**milik kami**") melakukan Pemrosesan Data Pribadi Pelanggan. Pemberitahuan ini berlaku untuk seluruh pelanggan Erajaya (secara kolektif disebut "**Pelanggan**", "**Subjek Data**", "**Anda**", atau "**milik Anda**").

Erajaya Group terdiri dari PT Erajaya Swasembada, Tbk. sebagai entitas induk beserta seluruh anak perusahaan, perusahaan afiliasi, entitas terkait, dan entitas yang dikendalikan bersama yang beroperasi dalam berbagai vertikal bisnis meliputi namun tidak terbatas pada teknologi digital, gaya hidup aktif, kesehatan dan kecantikan, serta makanan dan nutrisi. Daftar lengkap Entitas Erajaya yang terkini dapat diakses melalui situs web resmi Perusahaan di erajaya.com atau melalui pemberitahuan terpisah yang akan disampaikan kepada Pelanggan.

Erajaya memproses Data Pribadi secara independen dan/atau bersama dengan Entitas Erajaya lainnya. Kami berbagi infrastruktur, teknologi, dan sumber daya untuk memberikan pengalaman yang terpercaya dan konsisten dalam penggunaan layanan dan produk Erajaya.

Kami berkomitmen untuk menghormati dan melindungi Data Pribadi Anda dengan melakukan Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP") beserta peraturan pelaksana terkait.

DEFINISI

Untuk keperluan Pemberitahuan Privasi ini:

"Data Pribadi" adalah data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik, meliputi:

- Data Pribadi umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, alamat e-mail, akun media sosial, agama, status perkawinan, pekerjaan, hobi, alokasi biaya kebutuhan;
- Data Pribadi spesifik atau sensitif seperti data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan keuangan pribadi, data anak, data penyandang disabilitas, serta data yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah seperti nomor induk kependudukan (NIK), atau nomor identifikasi lainnya; dan/atau
- Data lain yang dikombinasikan sehingga dapat mengidentifikasi seseorang.

"Pemrosesan Data Pribadi" berarti kegiatan yang dilakukan terhadap Data Pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, pengubahan,

pemeliharaan, penghapusan, penarikan, penggunaan, pengungkapan melalui transmisi, diseminasi atau bentuk lainnya, penyelarasan atau penggabungan, pembatasan, dan/atau pemusnahan.

"Layanan" berarti aplikasi seluler dan situs web resmi Erajaya serta berbagai produk, fitur, dan layanan lain yang disediakan oleh Entitas Erajaya.

"Pelanggaran Data Pribadi" berarti insiden keamanan yang mengakibatkan kerusakan, kehilangan, atau akses tidak sah terhadap Data Pribadi.

Kami mengumpulkan Data Pribadi umum dan sensitif hanya dengan persetujuan Anda dan/atau sesuai dengan dasar hukum yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN KHUSUS

Data Pribadi Anak di Bawah Umur

Sebagai orang tua atau wali yang sah, kami mengharapkan agar Anda tidak mengizinkan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang berada di bawah pengasuhan Anda untuk mengirimkan Data Pribadi kepada Erajaya. Apabila Data Pribadi anak di bawah umur tersebut terungkap kepada Erajaya, Anda wajib memberikan persetujuan untuk Pemrosesan Data Pribadi anak terkait dan setuju untuk terikat oleh ketentuan dalam Pemberitahuan Privasi ini serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, atau menolak pemrosesan serta mengajukan pengakhiran kegiatan Pemrosesan Data Pribadi anak terkait, dengan mengajukan permohonan terekam melalui layanan *Customer Care* sebagaimana dijelaskan dalam Bagian V Pemberitahuan Privasi ini.

Data Pribadi Penyandang Disabilitas

Kami akan mengumpulkan dan memproses Data Pribadi penyandang disabilitas dengan hati-hati dan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses layanan atau produk kami, bantuan dapat diminta melalui layanan *Customer Care* atau kepada petugas di lokasi layanan.

I. PENGUMPULAN DATA PRIBADI

Pengumpulan dan Pemrosesan Data Pribadi Anda dilakukan sehubungan dengan penggunaan Layanan. Kami mengumpulkan dan/atau menggabungkan Data Pribadi Anda melalui berbagai saluran yang tercantum di bawah ini, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Pada saat Subjek Data melakukan pendaftaran atau pembentukan akun pengguna dan menggunakan Layanan melalui aplikasi seluler dan/atau situs web resmi Erajaya;
- b. Pada saat Subjek Data menyampaikan formulir permohonan atau formulir lainnya yang berkaitan dengan Layanan;
- c. Pada saat Subjek Data menyediakan dokumen atau informasi lainnya sehubungan dengan interaksi *Customer Care*;
- d. Pada saat Subjek Data berinteraksi dengan kami, termasuk melalui sambungan telepon (yang dapat direkam), surat, faksimile, pertemuan langsung, platform media sosial, dan surat elektronik untuk keperluan Layanan;
- e. Pada saat Subjek Data menggunakan dan/atau berinteraksi dengan Layanan elektronik kami, termasuk aplikasi seluler dan/atau situs web, dimana kami dapat menggunakan dan/atau mengumpulkan *cookies* dan teknologi pelacakan serupa;

- f. Pada saat Subjek Data melakukan transaksi melalui aplikasi seluler dan/atau situs web;
- g. Pada saat Subjek Data menyampaikan kritik, saran, atau keluhan terkait Layanan; dan/atau h. Pada saat Subjek Data mengirimkan Data Pribadi kepada Erajaya dengan alasan apa pun.

Mekanisme Persetujuan

Dalam hal pengumpulan Data Pribadi dilakukan melalui:

- a. **Media daring**, dengan mengeklik centang dalam kotak pernyataan "Dengan mendaftar, Kamu Setuju dengan Syarat, Ketentuan, dan Privasi Kami" dan tombol "Daftar" (*Register*) atau pernyataan serupa yang tersedia di halaman pendaftaran situs web dan/atau aplikasi seluler;
- b. **Media panggilan suara atau panggilan video**, kami dapat meminta persetujuan Anda dalam bentuk verbal terekam dengan mengatakan "Ya, Setuju" atau pernyataan serupa melalui media panggilan tersebut; dan
- c. **Media cetak**, kami dapat meminta persetujuan Anda dalam bentuk tertulis dengan menandatangani formulir atau media cetak yang relevan.

Dengan memberikan persetujuan melalui mekanisme di atas, Anda menyatakan bahwa setiap Data Pribadi yang diberikan merupakan data yang benar dan sah, Anda mengakui bahwa Anda telah diberitahukan dan memahami Pemberitahuan Privasi ini, serta Anda memberikan persetujuan kepada Erajaya untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Pemberitahuan Privasi ini.

II. DASAR HUKUM DAN TUJUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI

A. Dasar Hukum Pemrosesan

Pemrosesan Data Pribadi Anda dilakukan berdasarkan satu atau lebih dasar hukum berikut:

- a. Persetujuan yang diberikan oleh Anda untuk satu atau lebih tujuan spesifik;
- b. Pelaksanaan kontrak dimana Anda merupakan pihak atau untuk mengambil langkah-langkah atas permintaan Anda sebelum masuk ke dalam kontrak;
- c. Pemenuhan kewajiban hukum yang mengikat Erajaya;
- d. Pelindungan kepentingan vital Anda atau orang lain;
- e. Pelaksanaan tugas yang dilakukan untuk kepentingan umum; dan/atau
- f. Kepentingan yang sah dari Erajaya atau pihak ketiga, kecuali apabila kepentingan tersebut dikesampingkan oleh kepentingan, hak, dan kebebasan fundamental Anda yang memerlukan pelindungan Data Pribadi.

B. Data Pribadi yang Dikumpulkan

Data Pribadi yang kami kumpulkan meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Nama Pelanggan;
- b. Alamat surat elektronik;
- c. Nomor telepon;
- d. Alamat tempat tinggal;
- e. Informasi perangkat (alamat Internet Protocol (IP), sistem operasi dan jenis peramban komputer/perangkat *mobile*, jenis perangkat *mobile*, karakteristik perangkat *mobile*, Unique Device Identifier (UDID) atau Mobile Equipment Identifier (MEID)); dan/atau
- f. Informasi lainnya yang dapat mengidentifikasi Anda.

C. Tujuan Pemrosesan

Erajaya mengumpulkan dan memproses Data Pribadi Anda untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Pengiriman notifikasi pada situs web dan aplikasi seluler kami;
- b. Akses informasi lokasi untuk menemukan lokasi layanan terdekat dalam pemberian Layanan (Click and Pick Up);
- c. Berbagi informasi penggunaan dan cara menggunakan aplikasi seluler melalui pengembang aplikasi pihak ketiga;
- d. Berbagi informasi analitik mengenai penggunaan aplikasi seluler dan situs web yang tidak spesifik tentang identitas pengguna;
- e. Personalisasi konten yang sesuai dengan preferensi pengguna;
- f. Penyampaian penawaran dan promosi khusus untuk pengguna melalui surat elektronik dan saluran komunikasi lainnya;
- g. Pengiriman produk untuk transaksi daring;
- h. Pengelolaan program loyalitas pelanggan;
- i. Penyediaan *Value Added Services*;
- j. Penyelesaian masalah terkait akses atau Layanan;
- k. Penyediaan layanan perbaikan perangkat;
- l. Pengiriman faktur setelah transaksi luring ataupun daring;
- m. Pemenuhan kewajiban hukum dan regulasi yang berlaku;
- n. Pencegahan, deteksi, dan investigasi aktivitas penipuan atau ilegal; dan/atau
- o. Tujuan lain yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pengungkapan Informasi Agregat

Dalam pengungkapan informasi, Erajaya dapat menginformasikan sebagian data Anda dalam bentuk data agregat/data anonim sehingga informasi tersebut menjadi informasi yang tidak dapat mengidentifikasi Anda secara individual, ditujukan untuk pihak ketiga untuk keperluan pengembangan aplikasi seluler, pengelolaan basis data, analisa peningkatan Layanan, atau penawaran dan promosi.

III. PEMBAGIAN DAN PENGUNGKAPAN DATA PRIBADI

A. Pihak yang Dapat Mengakses Data Pribadi

Kami dapat membagikan Data Pribadi Anda kepada:

- a. **Entitas Erajaya lainnya** untuk keperluan penyediaan Layanan yang terintegrasi;
- b. **Penyedia layanan dan vendor** yang membantu operasional bisnis kami, termasuk penyedia layanan teknologi informasi, pembayaran, logistik, dan *customer service*;
- c. **Mitra bisnis** yang bekerjasama dengan kami dalam penyediaan produk dan layanan;
- d. **Lembaga keuangan** untuk keperluan pemrosesan pembayaran dan verifikasi;
- e. **Otoritas pemerintah dan regulator** sesuai dengan kewajiban hukum dan regulasi yang berlaku;
- f. **Pihak ketiga** dalam hal terjadi restrukturisasi korporat, merger, akuisisi, atau penjualan aset dengan persetujuan Anda atau sebagaimana diizinkan oleh hukum; dan/atau
- g. **Pihak lain** dengan persetujuan eksplisit Anda.

B. Prinsip Pembagian Data

Pembagian Data Pribadi dilakukan dengan menerapkan prinsip:

- a. Minimalisasi data - hanya membagikan data yang diperlukan;
- b. Tujuan yang sah dan spesifik;
- c. Pelindungan yang memadai dari pihak penerima;
- d. Penggunaan perjanjian kerahasiaan dan pelindungan data yang mengikat; dan/atau
- e. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. TRANSFER DATA LINTAS BATAS

Dalam hal Data Pribadi Anda perlu ditransfer ke luar wilayah Indonesia, Erajaya akan memastikan:

- a. Negara atau organisasi internasional tujuan transfer memiliki tingkat pelindungan yang memadai;
- b. Menggunakan klausul pelindungan data standar yang disetujui oleh otoritas yang berwenang;
- c. Mendapat persetujuan eksplisit dari Anda apabila diperlukan berdasarkan peraturan yang berlaku; dan/atau
- d. Menerapkan langkah-langkah pelindungan tambahan yang sesuai.

Transfer lintas batas hanya dilakukan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan Pemberitahuan Privasi ini.

V. HAK SUBJEK DATA

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, Anda berhak untuk:

- a. Menanyakan tentang Pemrosesan Data Pribadi Anda dan diberikan salinannya;
- b. Meminta pelengkapan, pembaruan, perbaikan, dan/atau penghapusan Data Pribadi Anda;
- c. Meminta pembatasan, penundaan, pengakhiran, atau menolak Pemrosesan Data Pribadi Anda;
- d. Menarik persetujuan Anda untuk Pemrosesan Data Pribadi dalam Layanan, dan untuk menghapus akun dan Data Pribadi Anda dengan ketentuan:
 - Memastikan akun tidak memiliki transaksi yang sedang berlangsung, termasuk cicilan, pengembalian uang (*refund*), atau komplain yang sedang berlangsung;
 - Setelah akun dihapus, e-mail dan nomor telepon yang sama tidak dapat digunakan untuk pendaftaran kembali;
 - Benefit seperti poin, *voucher*, *tier membership*, tidak dapat digunakan kembali;
 - Anda dapat mengaktifkan kembali akun dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengajuan penghapusan akun;
- e. Mengajukan keberatan atas keputusan yang diambil secara otomatis dalam Layanan, apabila proses otomatisasi tersebut memang dilakukan;
- f. Meminta portabilitas data dalam bentuk yang dapat dibaca mesin dari Data Pribadi yang telah Anda berikan kepada kami;
- g. Mengajukan komplain kepada otoritas privasi data yang relevan jika hak privasi data Anda dilanggar; dan/atau
- h. Mengajukan laporan apabila kegiatan penawaran terus berlangsung pasca pencabutan persetujuan Pemrosesan Data Pribadi Anda untuk kegiatan penawaran tersebut.

Untuk mengajukan permintaan terkait hak-hak di atas, Anda dapat menghubungi kami melalui layanan *Customer Care* sebagaimana dijelaskan dalam Bagian VI Pemberitahuan Privasi ini.

Pembatasan Layanan: Jika Anda memilih untuk tidak membagikan Data Pribadi atau menarik persetujuan, kami mungkin tidak dapat menyediakan Layanan tertentu atau Anda tidak dapat menggunakan fitur-fitur tertentu dalam aplikasi seluler atau situs web.

Verifikasi Permintaan: Kami akan menyaring dan memverifikasi semua permintaan. Untuk memverifikasi wewenang Anda, kami mungkin meminta informasi atau dokumentasi pendukung. Setelah diverifikasi, kami akan memproses permintaan dalam batas waktu yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

VI. LAYANAN CUSTOMER CARE DAN DATA PROTECTION OFFICER

Untuk permohonan terkait pemenuhan hak Anda terhadap Data Pribadi sebagaimana dijelaskan dalam Bagian V, Anda dapat menghubungi:

Customer Care:

- Telepon: (021) 1500-732
- E-mail: customercare@erajaya.com
- Jam Operasional: 09:00 - 18:00

Data Protection Officer (DPO):

- E-mail: dataprotectionofficer@erajaya.com

Setelah Anda memberikan identitas dan permohonan, kami akan berupaya memberikan tanggapan dalam kurun waktu yang wajar sejak diterimanya permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Customer Care kami akan berkoordinasi dengan *Data Protection Officer* yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan kami terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi.

VII. RETENSI DAN PENYIMPANAN DATA

Penyimpanan dan penghapusan Data Pribadi Pelanggan akan dilakukan sesuai dengan:

- a. Kebijakan Retensi Data Perusahaan;
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tujuan Pemrosesan Data Pribadi yang telah ditentukan; dan/atau
- d. Periode yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban hukum.

Data Pribadi akan disimpan selama:

- a. Akun Anda tetap aktif;
- b. Diperlukan untuk penyediaan Layanan;
- c. Diperlukan untuk pemenuhan kewajiban hukum; dan/atau
- d. Periode lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah periode retensi berakhir, Data Pribadi akan dihapus atau dianonimkan secara aman sesuai dengan prosedur yang berlaku.

VIII. LANGKAH KEAMANAN PEMROSESAN DATA PRIBADI

Erajaya menerapkan langkah dan sistem keamanan pemrosesan Data Pribadi Anda sesuai dengan Kebijakan Privasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia

IX. NOTIFIKASI PELANGGARAN DATA PRIBADI

Dalam hal terjadi Pelanggaran Data Pribadi yang dapat menimbulkan risiko tinggi terhadap hak dan kebebasan Anda, Erajaya akan:

- a. Memberitahukan kepada otoritas yang berwenang dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak mengetahui terjadinya Pelanggaran Data Pribadi;
- b. Memberitahukan kepada Anda mengenai pelanggaran tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku;
- c. Mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan dampak pelanggaran; dan/atau
- d. Melakukan investigasi dan perbaikan sistem untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

X. PERUBAHAN STRUKTUR ENTITAS ERAJAYA

Dari waktu ke waktu, struktur Entitas Erajaya dapat mengalami perubahan termasuk namun tidak terbatas pada penambahan anak perusahaan baru, perubahan nama entitas, penggabungan, atau restrukturisasi lainnya. Perubahan tersebut akan diberitahukan kepada Anda melalui:

- a. Pemberitahuan melalui aplikasi seluler atau situs web;
- b. Notifikasi *push* atau *pop-up notification*;
- c. Surat elektronik ke alamat terdaftar; dan/atau
- d. Pembaruan informasi di situs web resmi Perusahaan.

Dengan tetap menggunakan Layanan setelah pemberitahuan tersebut, Anda dianggap telah menyetujui perubahan struktur Entitas Erajaya dan Pemrosesan Data Pribadi oleh entitas-entitas tersebut sesuai dengan Pemberitahuan Privasi ini.

XI. PEMBARUAN PEMBERITAHUAN PRIVASI

Erajaya dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan atau pembaruan terhadap Pemberitahuan Privasi ini. Perubahan material akan diberitahukan kepada Anda melalui:

- a. Notifikasi pada aplikasi seluler dan/atau situs web;
- b. Surat elektronik ke alamat terdaftar;
- c. *Pop-up notification*; dan/atau
- d. Saluran komunikasi lain yang sesuai.

Untuk perubahan yang bersifat material yang memerlukan persetujuan baru, Erajaya akan meminta persetujuan ulang dari seluruh Pelanggan sebelum perubahan tersebut diberlakukan.

Dengan tetap menggunakan Layanan setelah pembaruan Pemberitahuan Privasi, Anda dianggap telah menyetujui perubahan tersebut kecuali untuk perubahan yang secara eksplisit memerlukan persetujuan terpisah.

XII. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pemberitahuan Privasi ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan Pemberitahuan Privasi ini akan

diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia.

Dengan menggunakan Layanan kami, Anda mengakui bahwa Anda telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Pemberitahuan Privasi ini.